פרק 16

זכאותם של נפגעי תאונות דרכים לשיפוי מאת חברת הביטוח בגין שכר טרחה ששילמו לעורך הדין בגין ייצוג במוסד לביטוח לאומי

בפסקי דין רבים עולה השאלה: האם נפגעי תאונות דרכים זכאים לשיפוי מאת חברת הביטוח בגין שכר הטרחה ששילמו לעורך דינם עבור ייצוג במוסד לביטוח לאומי? התשובה לשאלה זו אינה חד־משמעית וגם הפסיקה אינה אחידה. להלן נביא מקצת מפסקי הדין הדנים בסוגיה. נתחיל דווקא בפסק דינו של כב' השופט שי מזרחי בבית משפט השלום בבת־ים בעניין **פלונית**.[1]

במקרה זה דובר בתובעת, ילידת 1988, שיננית במקצועה שלאחר שסיימה את יום עבודתה נפגעה בתאונת הדרכים ופגעה ברכב שנסע מלפניה. התובעת יוצגה על ידי עורך דין ובחרה תחילה למצות את זכויותיה במוסד לביטוח לאומי הן בועדת ערר והן בתביעת החמרה.

בתביעתה נגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ טענה התובעת לשיפוי בגין שכר טרחת עורך דין ששילמה בהליכים מול המוסד לביטוח לאומי. כב' השופט שי מזרחי צרף את דעתו לאלה התומכים בפסיקת שכר טרחה זה, **קיבל** את טענת התובעת במקרה דנן **ופסק שכר טרחת עורך דין בגין ההליכים במוסד לביטוח לאומי**. וכך קבע כב' השופט:

---

1 ת"א (שלום ב"י) 18-04-7656 **פלונית נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ** (נבו 30.11.2020).

"**החזר עלות ייצוג בביטוח לאומי:** המדובר בתאונת עבודה שלא בשירות המעביד. התובעת נחבלה עת עשתה שימוש ברכבה הפרטי. [...] אציין כי התובעת השכילה לצרף קבלות בגין הייצוג ולטעון לעניין זה בכתב התביעה במפורש".[2]

השופט סקר את הדעות בעד ונגד פסיקת שכר טרחה במל"ל והביא בפסק דינו מקצת הפסיקה בנדון בחלוקה של בעד ונגד.[3] ובהמשך קבע כי:

"הנתבעת הפנתה את התובעת בכתב ההגנה לחובתה לפנות למל"ל למיצוי זכויותיה [...]. התובעת עשתה בדיוק כך ואף הכבירה לפנות להחמרת מצב מקום בו חשה כי מצבה הורע בעקבות התאונה. הלכה למעשה, פניית נפגע לקביעת נכותו על ידי וע"ר שליד המוסד לביטוח לאומי, ותהא זו תאנ"ע בשירות המעביד או שלא בשירותו, מגלמת בחובה את חובתו של הניזוק להקטנת נזקיו, ברי כאשר המדובר בחברת

---

2 שם, פס' 30.

3 **בעד:** ת"א (שלום ת"א) 33341/05 **כצוביץ נ' כלל חברה לביטוח** (נבו 7.3.2007) (השופט יחזקאל הראל – תאונת עבודה בשירות המעביד); ת"א (שלום ת"א) 65775-06-15 **פלונית נ' הפניקס חברה לביטוח** (נבו 5.8.2019) (השופטת אפרת אור אליאס – תאונת עבודה שלא בשירות מעביד); ת"א (שלום י-ם) 35174-12-18 **פלונית נ' אי.אי.גי ישראל חברה לביטוח בע"מ** (נבו 6.7.2020) (השופטת קרן מילר – תאונת עבודה שלא בשירות המעביד).

נגד: ת"א (מחוזי י-ם) 24758-03-11 **אהל נ' המאגר הישראלי לביטוח רכב** (נבו 21.5.2015) (השופט אהרן פרקש – תאונת עבודה בשירות המעביד); ת"א (שלום פ"ת) 61343-11-18 **פלונית נ' פלונית** (נבו 26.7.2020) (השופטת ריבה שרון – תאונת עבודה שלא בשירות המעביד); ת"א (שלום ת"א) 19139-12-17 **פלוני נ' התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול")** (נבו 31.3.2020) (השופטת עידית קצבוי – תאונת עבודה שלא בשירות המעביד); ת"א (שלום הרצ') 58163-07-17 **פלוני נ' שלמה חברה לביטוח בע"מ** (נבו 13.2.2020) (השופט יוסי ברכיה – תאונת עבודה בשירות המעביד); ת"א (מחוזי מר') 21111-05-10 **כהן נ' עיזבון המנוח טורק ז"ל** (נבו 27.9.2021) (השופטת אסתר דודקביץ – תאונת עבודה שלא בשירות המעביד; ת"א (שלום רח') 49735-02-18 **ל.ס. נ' איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ** (נבו 8.1.2020) (השופטת רנה הירש – תאונת עבודה שלא בשירות המעביד).

> ביטוח. ייצוג על ידי עורך דין מול וע"ר שליד הביטוח הלאומי אינו חריג ובעניינה של התובעת אף הגיעה לוע"ר לעררים בטענה כי קופחה בקביעת הנכות. אכן, היום יכולים הפונים לוע"ר להיעזר ב'יד מכוונת' מיסודו של המל"ל, אלא שהמדובר בייעוץ רפואי בעיקרו ולא בייעוץ משפטי השונה בתכלית מהפן הראשון. הלכה למעשה ייצוגה של התובעת על ידי פרקליט אף הביא לתוצאה של הגדלת נכותה מ־10% לכדי 15% וכפועל יוצא ישיר מכך להגדלת המענק לו היא זכאית מצד אחד והקטנת הסכום שתשלם הנתבעת לתובעת מצד שני [בהערה מוסיף השופט כי ככל שתוגש תביעת שיפוי לפי ההסכם, תשפה הנתבעת את המל"ל בפחות ממאת האחוזים של תגמולים ששילם המל"ל לתובעת – המחברים]. כך גם נחסכו הליכים בבית המשפט של מינוי מומחים. נחסך שכ"ט המומחים המוטל דרך קבע על הנתבעת וההליך הפך מהיר יותר מכל בחינה שהיא".[4]

בסופו של דבר קבע השופט כי **נכון וראוי לעודד ניזוקים לפנות למל"ל לקביעת נכותם ובתמורה** לזכותם בשכר טרחת עורך דין סביר וראוי מקום בו מיצו זכותם האמורה.

יפים לעניין זה גם דבריה של כב' השופטת אפרת אור אליאס מבית משפט השלום בעניין **פלונית נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ**:[5]

> "[...] שיפוי תובעים הפונים למל"ל לקבלת תגמולים בגין הוצאות ייצוג במסגרת זו, יעודד אותם למצות את מלוא זכויותיהם במל"ל, תוך שהדבר יביא ברכה גם למבטחות. בנוסף, יש בכך כדי לגרום להפחתת עלויות למבטחות, כאשר קביעת דרגת הנכות במל"ל עשויה לגרום לכך שלא ימונה מומחה או מומחים אשר בעלות שכרם ישאו, במרבית המקרים, המבטחות".

---

4 ת"א 7656-04-18 **פלונית**, לעיל ה"ש 1, ס' 30.

5 ת"א (שלום ת"א) 65775-06-15 **פלונית נ' הפניקס חברה לביטוח** ס' 91 (נבו 5.8.2019).

לעומת זאת, בעניין **ל.ס.**,[6] קבעה כב' השופטת רנה הירש מבית משפט השלום ברחובות כי:

> "על אף קיומן של הדעות השונות בפסיקת הערכאות הדיוניות, ובכלל זה עמדתי שהבעתי בעניין אחר, מצאתי התייחסות של בית המשפט העליון בסוגיה זו, שיש בה כדי לחייב ולהכריע במחלוקת, וזאת אף אם הדברים נקבעו בשולי פסק הדין וללא דיון ענייני. כך נקבע, בע"א 8326/12 **סיגל כהן נ' עזבון המנוח טורוק ליאונד ז"ל** (29.04.2013): **'איני רואה מקום לפסיקת הוצאות בגין הליכי הגירושין שניהלה המערערת ולו בשל ריחוק הנזק, כמו גם אין מקום לפסיקת שכר טרחת עורך דין בגין הליכי המל"ל'** (ההדגשה שלי – ר.ה.)".

לדעה זו הצטרפה כב' השופטת ריבה שרון מבית משפט השלום בפתח תקווה ובעניין **פלונית נ' הפניקס חברה לביטוח**,[7] קבעה כי:

> "בחנתי את טענות באי כוח המלומדים של הצדדים. יפים לענייננו, בנסיבותיו, עיקר הנימוקים שהובאו בפסק דינו של כב' השופט פרקש בת"א **(מחוזי ירושלים) אהל ואח' נ' המאגר הישראלי לביטוחי רכב בע"מ**; כך, קביעת המחוקק לעניין שיעור שכ"ט המקסימלי בתביעות המתנהלות לפי חוק הפלת"ד; העדר ראייה לתשלום שכ"ט נפרד ושיעורו; הפנייה למל"ל שימשה לצורך הנכות המחייבת בהליך זה; ועוד. אוסיף שאלמלא מיצתה התובעת את זכויותיה במל"ל, לא מן הנמנע שהיתה נדרשת להשתתף או לשאת בשכ"ט מומחה מטעם בימ"ש, לו מונה. מהטעמים הנ"ל, הדרישה להשתתפות בהוצאה הנ"ל נדחית".

---

6 ת"א (שלום רח') 49735-02-18 **ל.ס. נ' איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ** ס' 26 (נבו 8.1.2020).

7 ת"א (שלום פ"ת) 61343-11-18 **פלונית נ' פלונית** ס' 33 (נבו 26.7.2020).

סיכום נוסף בסוגיה זו של מחבר ספר זה נעשה בעניין **פלוני נ' AIG**:[8]

"141. התובעת עותרת לקבלת שכ"ט עו"ד בגין ההליכים במל"ל.

עמדתי היא **שאין** להיעתר לדרישה זו. ראשית, מכיוון שהתובעת התייחסה לעניין זה רק בסיכומיה. בתצהיר העדות הראשית אין זכר לטענה בדבר דרישת שכ"ט עו"ד בגין ההליכים במל"ל, כך שב"כ הנתבעת לא חקרה בעניין זה.

מעבר לכך, את העמדה השוללת מתן החזר לתובע בגין ההליכים במל"ל, הבעתי בתיק 58163-07-17 **פלוני נ' שלמה**, [פורסם בנבו], 13.2.20 הנימוקים לכך הם:

א. ההליכים במל"ל הינם הליכים נפרדים ושונים, עם כללים שונים, ועם תמחור שונה של הטיפול המשפטי. אין ל'ייבא' דרישה לתמחור שכ"ט עו"ד מהליך אחר לנדון שבפנינו.

ב. על התובע חלה חובת הקטנת הנזק ולפנות למל"ל, ככל שהתובע נעזר בעורך דין בשביל לשפר את מצבו במסגרת הנטל המוטל עליו, יתכבד הוא ויישא בעלות שכר הטרחה של בא כוחו, ואין לגלגל עלות זו על הנתבעת.

ג. ניתן לפנות למל"ל ולקבל את מלוא הזכויות אף ללא עורך דין. אין חובה להיעזר בעורך דין בהליכים במל"ל. התובע בוחר להיעזר בשירותי עו"ד, שישא הוא בשכרו.

ד. אין לחייב נתבעת לשלם על 'זכות' שהיא מקבלת מבלי שהיא דרשה אותה. נתבעת יכולה לטעון, שהיא מעוניינת לנהל את ענייניה בעצמה לרבות את הסיכונים הכספיים שלה, מכיוון שעל כך יש לה שליטה. אין לחייבה לשלם בגין סכומים שאין לה כל נגיעה בהליך שבו הם נוהלו.

---

8 ת"א (שלום הרצ') 49320-04-18 **פלוני נ' AIG חב' לביטוח בע"מ** ס' 141–145 (נבו 8.4.2020).

ה. שכרי הטרחה הנהוגים במל"ל, אינם אחידים ומושפעים מסוג הטיפול שניתן, גובה הקצבה ועוד. קיים חשש כי יתנהל דיון סביב סוג טיפול שניתן וטיבו (היה ייצוג בוועדות או לא היה, הוגש ערר, היה דיון בבית דין לעבודה ועוד), מה שעלול לסרבל את הדיון הראשי, ואולי אף יצריך לשמוע ראיות באשר להתנהלות ההליך במל"ל, לרבות אפשרות להעיד את עורך הדין המייצג. זהו כמובן לא רצוי ויש להימנע מכך.

142. ניתן להוסיף טעמים נוספים:

143. סעיף 16 לחוק [הפלת"ד – – המחברים] מסדיר את סוגיית שכר הטרחה בתיקים המתנהלים לפי חוק הפלת"ד.

בית המשפט בעניין רע"א 7204/06 **ארליך נ' עו"ד ברטל** [פורסם בנבו], 22.8.2012, דן בשאלה האם שכר הטרחה הקבוע בחוק, כולל גם הליכי ערעור, והגיע למסקנה כי שכר הטרחה הנקוב בחוק, כולל גם את הליכי הערעור. ניתן לצעוד בנתיב זה, ולהחיל עיקרון זה גם בנדון שבפנינו. אכן ביחסי עו"ד־לקוח, אין מניעה חוקית מעורך דין, לגבות שכר טרחה נפרד מהלקוח בגין הליכי המל"ל, ואולם, ביחסי התובע והנתבעת זכאית הנתבעת לטעון, כי היא מחוייבת בשכר הטרחה הנקוב בחוק בלבד, ולא מעבר לו.

144. טעם נוסף הבא בחשבון הוא הטעם הבא: לו היה מתמנה מומחה רפואי במסגרת בית המשפט, הרי יש להניח שהתובעת לא הייתה זכאית לשכר טרחה נפרד, בגין הישיבה או הבקשה שמכוחה היה מתמנה המומחה. כך יש לנהוג גם לעניין שכר הטרחה במל"ל (שני הטעמים האחרונים הובאו בעניין ת"א (מחוזי י-ם) 24758-03-11 **עידו אהל נ' המאגר** [פורסם בנבו], 21.5.15).

145. התובעת הפנתה כתמיכה לטענתה לפסק דין בעניין 31498/08 **שוהם נ' הרודס** [פורסם בנבו], 13.11.13, שפסק החזר לתובע בגין הליכי המל"ל, ואולם נראה כי הטעם לכך היה, כי התובע שדרש סכום זה בתצהירו המשלים לא נחקר על כך (בפסק הדין לא היה כל דיון בסוגיה זו, כך שנראה שעניין זה היה בהסכמה לאור אי החקירה של הנתבע בסוגיה זו)" (ההדגשות במקור).

בעניין **הוף**,[9] בית המשפט המחוזי קבע כי פסיקת שכר טרחת עורך דין בגין ניהול ההליכים במוסד לביטוח לאומי, עשויה להיחשב כעקיפת ההלכה בעניין **קריכלי**,[10] שם נקבע כי אין לפסוק לנפגע שכר טרחת עורך דין בגין תגמולי המוסד לביטוח לאומי המנוכים מסך הפיצויים.[11]

לסיכום, בשלב זה אין הלכה מחייבת של בית המשפט העליון, ולכן צפויות להתקבל פסיקות סותרת בסוגיה זו.[12]

---

9 ת"א (מחוזי ת"א) 40876-06-15 **הוף נ' הפניקס חברה לביטוח** (נבו 19.04.2020).

10 ע"א 575/88 **קריכלי נ' ביהם**, פ"ד מג(3) 602 (1989).

11 לפסיקה נוספת שדחתה בקשה לפסיקת שכר טרחת עורך דין בהליכי מל"ל ראו ת"א (שלום י-ם) 39547-09-12 **אסרף נ' התאגיד הישראלי לביטוחי רכב בע"מ** ("הפול") (נבו 27.1.2016); ת"א (שלום חי') 41206-04-14 **א"ו נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ** (נבו 12.9.2016); ת"א (שלום י-ם) 15113-08-14 **משעלי נ' שירביט חברה לביטוח בע"מ** (נבו 7.9.2017).

12 בעניין גובה שכר הטרחה אותו זכאים לדרוש עורכי דין בטיפול עבור לקוחם מול המוסד לביטוח לאומי, ראו מסמך של המל"ל שכותרתו: "הגבלת שכר הטרחה בטיפול בתביעות מול הביטוח הלאומי" (זמין ב־https://bit.ly/3OG1VHw). המסמך דן בפעולות שונות הנחשבות כ"טיפול בתביעה", ובפעולות שאינן נחשבות ככאלו. במסמך ישנה אף התייחסות לכמה משלמים, איך משלמים (כיצד מתבצע הסדר התשלומים), מה עושים במקרה של פטירה, מה יש לעשות לפני חתימת ההסכם עם המייצג וכיצד ניתן לבטל את ההסכם.